

INFORME JURÍDICO-PATRIMONIAL

El Régimen de Comunidad de Bienes como Base de la Co-Custodia del Edificio ENKA

Inmueble:	Edificio ENKA (Antigüedad superior a 70 años)	Estatus Patrimonial:	Bien de Interés Cultural (Registro N° 734)
Ubicación:	Avenida Fermín Toro, San Bernardino, Caracas	Base Legal:	Gaceta Oficial N° 39.272 (Providencia IPC N° 019/09)
Régimen de Tenencia:	Comunidad de Bienes (Art. 759 Código Civil)	Evaluación Sísmica:	Tarjeta Verde (Habitable / Comisión Presidencial)
Administración:	Mauro Asuaje (Apto. 05) y Armando Hernández (Apto. 18)	Fecha de Emisión:	08 de Septiembre de 2026

El presente informe ofrece un análisis técnico y jurídico exhaustivo sobre la estructura de gobernanza y las obligaciones de conservación que rigen en el **Edificio ENKA**. Declarado formalmente como **Bien de Interés Cultural** de la República Bolivariana de Venezuela, el inmueble representa un valioso testimonio de la modernidad arquitectónica residencial de mediados del siglo XX en la parroquia San Bernardino de Caracas. Ante el vacío legal de un condominio tradicional, la organización de hecho de los residentes, amparada en la legislación civil, constituye el único mecanismo legítimo para garantizar la habitabilidad, mitigar los riesgos derivados del sismo de junio de 2026 y coordinar el apoyo con los entes públicos.

1. El Cambio de Paradigma: De Condominio a Comunidad de Bienes

El Edificio ENKA constituye jurídicamente una **unidad inmobiliaria indivisa**. Al carecer de un documento de condominio formalmente protocolizado ante la oficina de registro inmobiliario correspondiente, la tradicional *Ley de Propiedad Horizontal* no resulta aplicable para regular la administración ni las relaciones de vecindad. En su lugar, el estatus habitacional, de conservación y de administración del edificio se rige estrictamente por el **Régimen de Comunidad de Bienes** consagrado en el Código Civil de la República Bolivariana de Venezuela.

Bajo esta figura, los residentes y ocupantes históricos operan como coposeedores legítimos de una propiedad en común. Esto significa que los apartamentos no son unidades autónomas aisladas a nivel de registro, sino cuotas-partes ideales de un todo indiviso. Por ende, la toma de decisiones sobre las áreas comunes, la fachada, la azotea y los servicios públicos esenciales no depende de las juntas de condominio tradicionales, sino de la voluntad soberana expresada por la mayoría de los comuneros en asamblea, en estricto cumplimiento de la ley civil.

Código Civil Venezolano - Artículo 759: «Para la administración y disfrute de la cosa común, serán obligatorios los acuerdos de la mayoría de los comuneros». Esta norma constituye el pilar fundamental que legitima y otorga fuerza vinculante a la asamblea general de copropietarios y ocupantes, obligando a toda la comunidad a acatar los planes de conservación aprobados por la mayoría.

2. La Fuerza Legal de los Acuerdos de Mayoría para Ocupantes Históricos

El amparo que brinda el artículo 759 es de vital importancia para los ocupantes históricos y poseedores de hecho. Dado que muchas familias residen bajo un esquema de tenencia no regularizado formalmente ante registros de propiedad, la Ley civil reconoce la suficiencia de los acuerdos comunitarios. La Asamblea General Extraordinaria de residentes, celebrada el pasado **domingo 23 de agosto de 2026**, aprobó por mayoría absoluta el Reglamento Interno de Gestión y Convivencia y la designación de los administradores **Mauro Asuaje** (Apto. 05) y **Armando Hernández** (Apto. 18) como autoridades legítimas de representación comunitaria.

Estos acuerdos no son meras sugerencias de convivencia: poseen **carácter coercitivo y vinculante** para el 100% de los ocupantes de los 20 apartamentos del Edificio ENKA. La inobservancia de las cuotas de mantenimiento, la violación de las restricciones de acceso a áreas técnicas (como la azotea) o la alteración unilateral de las fachadas protegidas constituyen infracciones directas de la ley civil, permitiendo a la administración emprender las acciones correspondientes ante la Dirección de Control Urbano y la Oficina de Justicia de Paz del Municipio Libertador.

3. El Camino hacia la Regularización a través de la Co-Custodia Patrimonial

Al estar catalogado el Edificio ENKA como Bien de Interés Cultural, el derecho a la propiedad y posesión privada adquiere una función social e institucional directa. La comunidad ejerce la figura de **co-custodia del patrimonio edificado** de la ciudad en conjunto con el Instituto del Patrimonio Cultural (IPC) y la Alcaldía de Caracas. Esta responsabilidad, ejercida responsablemente, constituye la prueba jurídica más sólida para los residentes en su camino hacia la regularización formal de la propiedad.

La demostración del *animus domini* (comportarse con ánimo de dueño) mediante la ejecución coordinada de mejoras, el pago de los servicios de uso común y el resguardo físico de la estructura frente a factores ambientales y sísmicos, desvirtúa cualquier pretensión de precariedad habitacional. Ante las autoridades municipales, el Comité Técnico Vecinal de Co-Custodia actúa como un interlocutor institucional válido, respaldado por el expediente físico que incluye el censo de los 20 apartamentos con firmas autógrafas, copias de cédula de identidad, el RIF con dirección fiscal del inmueble y los comprobantes de solvencia de Corpoelec.

4. Responsabilidad Civil Derivada de la Conservación y Mitigación de Daños (Art. 762)

El sismo del pasado 24 de junio de 2026, si bien no originó un colapso en la estructura portante del edificio—lo que le valió la calificación de habitabilidad de '**Tarjeta Verde**' por parte de la Comisión Presidencial (Ing. Francia Chacón)—, funcionó como un acelerador del desgaste acumulado por el ambiente durante más de siete décadas. Frisos sopladados en pasillos del primer piso, carbonatación crítica en las columnas de carga de la azotea y desprendimiento de revoques hacia las avenidas Fermín Toro y Rafael Seijas representan un riesgo civil inminente para los propios residentes y transeúntes.

De conformidad con el **Artículo 762 del Código Civil Venezolano**, la contribución a los gastos de conservación de la cosa común es una obligación *propter rem* (que se deriva de la posesión misma del inmueble). Su omisión no solo vulnera el acuerdo asambleario, sino que expone a los comuneros negligentes a responsabilidades civiles de carácter personal e indemnizaciones por daños a terceros en caso de desprendimiento de escombros hacia la vía pública.

Resumen del Plan de Conservación y Gestión Financiera (Fases I, II y III)

Fase / Componente	Especificación Técnica de la Obra	Estatus y Fuente Financiera	Base Legal y Aval
Fase I: Azotea y Parapeto	Rehabilitación de 13m lineales de muro parapeto de 1.42m de alto, utilizando mampostería ligera de arcilla (250 bloques) para no sobrecargar la losa de 1950, vaciado de 4 columnas de amarre (0.20m x 0.20m) e impermeabilización en media caña.	COMPLETADO Inversión de \$1,026.00 USD cubiertos enteramente por autogestión vecinal (\$500.00 en mano de obra Gregory Rodríguez).	Art. 762 del Código Civil. Ejecución certificada por maestro de obra Gregory Rodríguez.
Fase II: Columnas y Pasillos	Saneamiento de columnas de carga con carbonatación y cabillas expuestas en la azotea. Tratamiento químico antioxidante con Sika Rustex y vaciado de mortero de alta resistencia SikaGrout. Picoteo de frisos sueltos en áreas comunes del 1er piso.	EN PROGRESO Financiado mediante el Fondo de Contingencia Vecinal y aportes extraordinarios indexados al BCV.	Mitigación de riesgos físicos. Cumplimiento de las exigencias técnicas pos-sismo de la Comisión Presidencial.
Fase III: Fachada y Herrería	Escarificado y reposición de frisos deteriorados en las fachadas de las avenidas Fermín Toro y Rafael Seijas. Restauración técnica de la herrería Art Decó original y balcones respetando la volumetría y sin alteraciones estéticas unilaterales.	PENDIENTE DE GESTIÓN Requiere la donación de materiales o co-financiamiento de la Alcaldía de Caracas.	Ley de Protección y Defensa del Patrimonio Cultural. Requiere la autorización por escrito previa del IPC.

5. Conclusiones y Compromiso Vecinal

El expediente del Edificio ENKA demuestra con total solidez que los comuneros han actuado en estricta consonancia con la legislación civil e inquilinaria de la República. Asumiendo con recursos propios el costo total de la Fase I de conservación y sosteniendo de forma ininterrumpida la Fase II para mitigar los riesgos estructurales remanentes, la comunidad organizada ha cumplido fielmente con su obligación legal de co-custodia del patrimonio edificado. Se concluye que el otorgamiento de apoyo material por parte de la Alcaldía de Caracas para la Fase III no constituye una subvención discrecional, sino un acto de correspondencia y fomento público orientado a preservar un baluarte patrimonial reconocido por la Nación. En la ciudad de Caracas, a los ocho (08) días del mes de septiembre de 2026.

MAURO ASUAJE

Administrador Principal
Apto. 05 · Comité Técnico de Co-Custodia

ARMANDO HERNÁNDEZ

Administrador Suplente
Apto. 18 · Comité Técnico de Co-Custodia